

이준석 대통령 예비후보 10호 공약

압도적 규제 혁파 위한 '규제기준국가제' 실시

규제기준국가제

(개념) 특정 산업을 선도하는 국가의 규제 수준을 벤치마킹하여 대한민국의 규제 수준을 개혁하는 전략

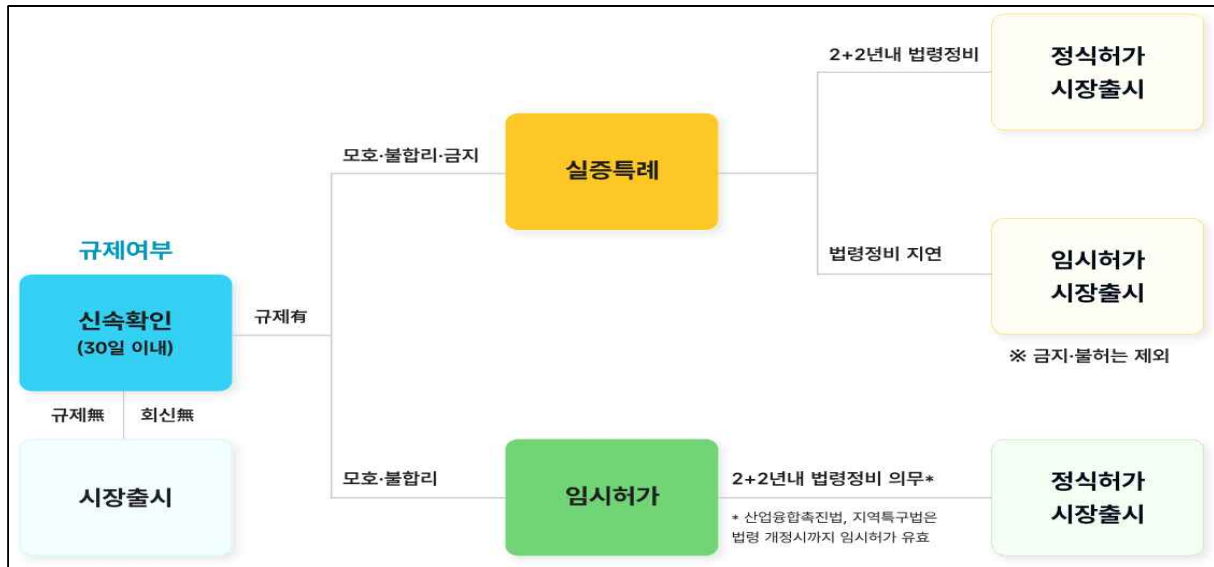
→ 역대 정권에서 구호에 그친 규제개혁의 목표와 방향성을 명확히 제시

→ 해외 선도국가에서 허용되는 사업이나 양태는 국내에서도 허용해주는 방식으로 기업의 창업과 신사업 개척을 장려하고 지원

(전략) ■ 현행 규제 샌드박스(sandbox)를 개편하여 신청자가 규제기준국가 제시 시 해당 기준국가의 규제 수준을 그대로 적용하여 사업 허가, ■ 분야별 규제기준국가 설정 후 법령 개정 5개년 로드맵을 마련하여 장기적으로 기준국가의 규제 수준으로 개혁

○ 규제 샌드박스 현황

- (개념) 사업자가 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스를 기간·장소·규모 등 일정한 조건 제한 하에서 시장에 우선 출시해 시험 검증할 수 있도록 현행 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 것을 의미하며, 그 과정에서 수집된 데이터를 토대로 합리적으로 규제를 개선하는 제도
- (연혁) 2016년 영국 정부가 처음으로 도입한 것을 한국 정부가 모방했고, 2019년부터 정보통신융합(ICT), 산업융합 분야를 시작으로 제도 시행 및 확대
- (구성) ▲30일 이내에 규제의 유무를 확인하여 회신받을 수 있는 '신속확인', ▲허가 등의 근거가 되는 법령에 기준·요건 등이 없거나 그대로 적용하는 것이 불합리할 때 우선 시장 출시가 가능하도록 한 '임시허가', ▲현행 법령에서 금지하고 있는 행위를 일정 조건 하에서 시장에서 실증 테스트를 허용하는 '실증특례'로 구성



○ ‘규제기준국가제’로 규제 샌드박스 한계 극복

- (개요) 2019년부터 시행된 규제 샌드박스는 국내 규제 완화와 신사업 출범에 크게 기여한 것은 사실이나, 다양한 한계점을 노출한 바, 기존 틀을 유지하되, 실증특례나 임시허가가 아닌 규제기준국가제를 접목한 새로운 특별 허가제 신설 및 운용

기존 규제샌드박스		규제기준국가제 신설 운용	
한계	부가 조건 많고, 협소한 사업 허용 범위	⇒ 개선	신청자가 기준이 될 국가의 규제 수준을 제시하면 사실 확인 후 그대로 허용
한계	분야별로 다른 신청 및 심의 창구 (ICT는 과기부, 산업융합은 산업부, 혁신금융은 금융위 등)	⇒ 개선	국무총리 산하 규제심판원 설치를 통해 신청부터 특례 부여까지 전담
한계	짧은 특례 기간(기본 2년, 1회 연장 2년, 법령 정비까지)으로 인해 사업 안정성 담보 불가	⇒ 개선	10년 특례 기간을 부여하되, 인명 피해 등 사고 발생 시 즉시 중단 규정
한계	실제 사업을 할 사업자(컨소시엄 포함)만 신청 가능	⇒ 개선	사업자단체·협회의 신청을 허용하고 개별기업은 단체 가입만으로 특례 향유 허용

○ 규제기준국가제 장기 추진 전략

- (개요) 규제 샌드박스 운용 실적, 전문가 및 산업계의 요구 등을 종합하여 분야별 규제기준국가 설정 후 해당 국가의 규제 수준으로 국내 규제를 개혁하기 위해 법령 개정을 위한 5개년 로드맵 마련 및 규제 정비 추진(이하 예시)

산업 분야	현황 및 효과
클라우드 데이터 산업	(기준 국가 현황) 공공 및 민간 클라우드 서비스의 적극적 활용, 데이터 보안과 개인정보 보호가 분리된 정책적 대응.
기준 국가 : 미국	(국내 규제 현황) 공공기관에서 민간 클라우드를 사용하는 데 법적 제약이 있고, 데이터 활용에 대한 법적 불확실성 존재. (규제기준국가제 적용시 효과) 민간·공공 클라우드 서비스 연계 확장, 데이터 활용을 통한 혁신적인 AI·빅데이터 서비스 확산.
핀테크 오픈뱅킹	(기준 국가 현황) PSD2 기반의 강력한 API 공개, 금융 서비스 혁신.
기준 국가 : 영국	(국내 규제 현황) 금융 보안 및 개인정보 보호 문제로 핀테크 API의 개방이 제한적. (규제기준국가제 적용시 효과) 오픈뱅킹 혁신과 함께 핀테크 스타트업의 진입 장벽 완화, 글로벌 금융시장에서 경쟁력 확보.
자율주행차	(기준 국가 현황) 고속도로 자율주행차(레벨4) 운행 허용. 도로 인프라·법적 기반 마련.
기준 국가 : 독일	(국내 규제 현황) 자율주행차의 시험 운행은 가능하나, 상용화에는 법적 불확실성과 제한 존재. (규제기준국가제 적용시 효과) 자율주행차 상용화 및 고속도로에서의 대규모 실증 사업 가능. 자율주행 관련 산업 진흥 및 글로벌 경쟁력 강화.

(끝)